

1500084-50.2022.8.26.0617
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA
Comarca: São José dos Campos
Foro: Foro de São José dos Campos
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 13/04/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CRISTIANO DE CARVALHO SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

CRISTIANO DE CARVALHO SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, porque, segundo narrou a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São José dos Campos
Foro de São José dos Campos
2ª Vara Criminal
Av. Salmão, 678, - Jd. Aquários
CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP
Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjsp.jus.br

1500084-50.2022.8.26.0617 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500084-50.2022.8.26.0617 2022/000038
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CRISTIANO DE CARVALHO SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

CRISTIANO DE CARVALHO SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, porque, segundo narrou a inicial, no dia 13.01.2022, no período da manhã, no cruzamento da Avenida Senador Teotônio Vilela com o Viaduto Professor Everardo Passos, Jardim Aparecida, nesta cidade e comarca, agindo em concurso com outro indivíduo não identificado, mediante ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu para si, o automóvel I/MMC Outlander, placas EIK4833, e um aparelho celular Motorola, pertencentes a João Martins de Oliveira Neto.

Recebida a denúncia em 24.01.2022 (fl. 85), o réu foi citado pessoalmente (fl. 98), apresentando defesa (fls. 102/103).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 104/106), foi colhida a prova oral e o réu interrogado (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual, gravados em arquivo digital).

Em debates o Ministério Público requereu a procedência, nos exatos termos da denúncia (arquivo digital).

A defesa, a seu turno, buscou a absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, a desclassificação para crime de furto. Em caso de condenação por roubo, o reconhecimento da tentativa, a fixação da pena no mínimo legal, apontandose a reincidência resquício do direito penal do autor, não se operando dupla majoração da pena pelos maus antecedentes e reincidência; o afastamento das causas de aumento referentes ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo; a imposição de regime diverso do mais gravoso para início de cumprimento de pena; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e o direito de recorrer em liberdade (arquivo digital).

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

O réu, interrogado em juízo, confessou parcialmente a prática delitiva, dizendo que subtraiu, juntamente com seu comparsa, apenas o celular da vítima, que saiu em seu encalço com o veículo, colidindo com a moto conduzida por seu comparsa. Feriu-se no acidente, tendo sido abandonado pelo seu coautor do crime. Não houve emprego de arma, tampouco subtração do veículo (arquivo digital).

A vítima JOÃO MARTINS DE OLIVEIRA NETO narrou que na data dois indivíduos a bordo de uma moto subtraíram, mediante emprego de arma, o veículo que se encontrava em sua posse, além de seu telefone celular. Comunicado da localização do veículo na posse de determinado indivíduo, reconheceu-o, pelos trajés, como um dos roubadores, já que não pôde visualizar seu rosto, pois estava de capacete. Em audiência, reafirmou não ter dúvidas de que o indivíduo que fora preso do dia trata-se de um dos assaltantes, mas não teve condições de reconhecer pessoalmente o acusado. O veículo de seu cliente foi recuperado danificado (arquivo digital).

A policial militar KELLY REIS CALIXTO, ouvida em juízo, asseverou que, comunicada do roubo, localizou o réu, que sofrera acidente com motocicleta. A vítima o reconheceu como um dos roubadores (arquivo digital).

A confissão parcial do réu, aliada à palavra da vítima e reconhecimento seguro feito na fase inquisitiva (fl. 07), bem assim à prova oral e documental (imagens de fls. 26/29), além de prisão em flagrante, são elementos suficientes a demonstrar a existência e autoria delitivas

Cabe asseverar que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima adquire especial relevo probatório, porquanto são praticados no mais das vezes em situação favorável aos agentes e, por conseguinte, longe da vista de testemunhas. Sendo

seguras e harmônicas as declarações do ofendido, e não havendo qualquer interesse aparente em prejudicar os acusados, servem para dar supedâneo a um édito condenatório.

De fato, após anunciarem o assalto, o comparsa do réu assumiu a direção do veículo da vítima, deixando o local juntamente com o acusado, que conduziu a motocicleta instrumento do crime. Durante a fuga, os veículos acabaram por colidir, tendo o automóvel descido a ladeira, atingindo o carro de terceiro e caindo no córrego. Em seguida, ao fugir com a motocicleta, acidentaram-se novamente, sendo o acusado socorrido e detido pelos policiais militares.

Dúvida não há, assim, da prática de roubo, sendo inviável a desclassificação para o crime de furto.

O crime se consumou, tendo sido o réu preso quarenta minutos após sua prática, em procura feita pela polícia, não havendo falar-se em tentativa.

O concurso de agentes ficou plenamente caracterizado pelos mesmos elementos de prova analisados. Realmente o réu, previamente ajustado e com unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, praticou a empreitada criminosa, com divisão de tarefas, conforme elucidou a prova oral e documental (fls. 26/29).

Todavia, a majorante tipificada no inciso I do parágrafo 2º- A do art. 157 do Código Penal, tem sua razão de ser dada a maior potencialidade lesiva de um roubo praticado com emprego de arma. Para se reconhecer esta causa de aumento, portanto, necessário averiguar o poder vulnerante da arma empregada, o que exige seja feito exame pericial, ou que haja, por outros elementos de prova, demonstração da efetivação de disparo. Na hipótese, o exame pericial não foi realizado e, consoante prova angariada, não houve disparo. Insubsistente, pois, esta circunstância.

Farta a jurisprudência nesse sentido:

“(...) 2. AÇÃO PENAL. Condenação. Delito de roubo. Art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal. Pena. Majorante. Emprego de arma de fogo. Instrumento não apreendido nem periciado. Ausência de disparo. Dúvida sobre a lesividade. Ônus da prova que incumbia à acusação. Causa de aumento excluída. HC concedido para esse fim. Precedentes. Inteligência do art. 157, § 2º, I, do CP, e do art. 167 do CPP. Aplicação do art. 5º, LVII, da CF. Não se aplica a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, a título de emprego de arma de fogo, se esta não foi apreendida nem periciada, sem prova de disparo” (HC 95142, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 18/11/2008, DJe-232 DIVULG 04-12-2008 PUBLIC 05-12-2008 EMENT VOL-02344-02 PP-00288).

Presentes, portanto, todas as elementares do delito art. 157, § 2º, II, do Código Penal, e ausentes excludentes de ilicitude ou culpabilidade, a condenação do réu em suas penas é impositiva.

Deixo de fixar valor mínimo de indenização, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, à falta de balizas suficientes para tanto, sem prejuízo da análise da questão pela esfera cível, a pedido de quem de direito, na forma do art. 63, caput, do Código de Processo Penal.

Resta fixar as reprimendas.

O réu possui antecedentes criminais e é reincidente. As condenações referentes aos processos nº 0002670-65.2017, da 24ª Vara Criminal da Capital, com trânsito em julgado para as partes em 09.04.2018 (fl. 54); nº 0003488-08.2017, da 22ª Vara Criminal da Capital, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 24.04.2019 e para a Defesa em 04.06.2019 (fl. 52); e nº 0005560-74.2017, da 31ª

Vara Criminal da Capital, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 16.10.2017 e para a Defesa em 17.11.2017 (fls. 53/54), são utilizadas, logo, nesta etapa, e a condenação referente ao processo nº 0010661-83.2017, da 21ª Vara Criminal da Capital, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 24.09.2018 e para a Defesa em 05.11.2018 (fl. 54), posteriormente na consideração da reincidência específica, a não caracterizar bis in idem.

Assim tem decidido o Supremo Tribunal Federal:

"(...)Maus antecedentes. Reincidência. Inexistência de violação ao princípio do non bis in idem. Condenações diversas (...). Recurso ordinário ao qual se nega provimento" (RHC 92611, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 16/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013).

Nada há nos autos a desabonar sua conduta social ou personalidade.

A motivação do crime foi a ordinária à espécie, qual seja, locupletamento patrimonial.

As circunstâncias e as consequências foram especialmente gravosas, pois além de praticado em período diurno, em plena via pública, houve a subtração de um automóvel, bem de alto valor e para cuja condução se exige autorização estatal. Não se olvide, ainda, que o acusado e seu comparsa empreenderam fuga em alta velocidade por vias públicas desta cidade, provocando inclusive acidente automobilístico que atingiu veículo de terceiro pessoa alheia aos fatos.

Em nada contribuiu o comportamento da vítima para a prática do crime.

Diante desse quadro, em que não são favoráveis as circunstâncias judiciais, o juízo de reprovação (culpabilidade) não é o comum, motivo por que fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa (art. 49, caput, do Código Penal), o unitário no piso legal (art. 49, § 1º, e art. 60 do mesmo Codex), à falta de dados acerca da situação econômica do réu.

Na segunda fase, a agravante da reincidência compensa-se com a atenuante da confissão espontânea (Súmula n. 545 do STJ), valioso meio de prova que confere ao julgador a certeza moral de uma condenação.

Aliás, a atual jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido, tendo a Corte Superior decidido a matéria em recurso especial submetido ao procedimento previsto no art. 543-C, do Código de Processo Civil/73:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

2. Recurso especial provido"

(REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013).

Na última fase, ante a existência de uma causa de aumento de pena, majoro as reprimendas de um terço, ficando as penas estabelecidas em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 17 (dezesete) dias-multa, o unitário no piso, à falta de causas de diminuição.

O regime de cumprimento de pena, ante sua reincidência, quantidade, e por desfavoráveis as circunstâncias judiciais, é o inicialmente fechado (art. 33, parágrafo 2º, 'a' e parágrafo 3º do Código Penal), conclusão que não fica afastada pelo § 2º do art. 387 do CPP, especialmente à falta de atestado de bom

comportamento carcerário. Haverá, contudo, em caso de recurso, execução provisória da reprimenda privativa de liberdade.

A substituição da pena privativa de liberdade ou a concessão de sursis ficam impedidas seja pela mera quantidade de pena aplicada, seja pela reincidência.

Ante o exposto, julgo a denúncia PROCEDENTE EM PARTE para condenar CRISTIANO DE CARVALHO SOUZA, qualificado nos autos, a 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão (regime inicial fechado), além de 17 (dezesete) dias-multa, o unitário no piso, como incurso nas penas do art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

Deverá o acusado permanecer preso para apelar, haja vista que o quadro que autorizou a segregação provisória não se alterou, configurando a sentença condenatória, antes, um plus a desautorizar a apelação em liberdade.

Recomende-se onde se encontra.

Sem condenação em custas, ante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se.

São José dos Campos, 13 de abril de 2022.

Brenno Gimenes Cesca
juiz de direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA